Excelentíssimo Senhor Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS OPERADORAS CELULARES ("ACEL"), entidade de abrangência nacional, representante das empresas autorizatárias do Serviço Móvel Pessoal (SMP), inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.059.449/0001-13, com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 01, Bloco F, n. 79, Salas 801 a 810, na cidade de Brasília, Distrito Federal, por seus procuradores devidamente constituídos (doc. n. 01), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 102, I, "a" e 103, IX da Constituição Federal e nos artigos 2° e seguintes da Lei 9.868/99, ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(com pedido de suspensão liminar de eficácia da norma)

com vistas à declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Federal n. 12.850/2013, promulgada pela Presidência da República, pelas razões de fato e direito a seguir delineadas.

I. - DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO

1. - A presente Ação Direta objetiva impugnar os vícios de constitucionalidade da Lei Federal n. 12.850/2013 (doc. n. 02), promulgada pela Presidente da República e publicada no Diário Oficial da União ("DOU") em 5.8.2013.

2. - O referido ato normativo, ao tempo que dispõe sobre as organizações criminosas e a investigação dos delitos por elas perpetrados, permite o acesso, independentemente de autorização judicial, de delegado de polícia e do Ministério Público aos dados cadastrais de investigados, bem como criminaliza a recusa ou omissão em seu fornecimento, nos seguintes termos:

> Art. 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.
>
> [...]
>
> Art. 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição das autoridades mencionadas no art. 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais.
>
> [...]
>
> Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo:
>
> Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
>
> Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta Lei.

3. - No entanto, em que pese a justificativa apresentada pelo Legislador Federal, restará evidenciado que a referida lei afronta diretamente os preceitos constitucionais ordenadores da produção legislativa pátria, **pois, a Presidente da República, ao promulgar a Lei questionada, regulou mediante lei ordinária matéria reservada à lei complementar.**

4. - Ademais, a Lei Federal n. 12.850/2013 apresenta vícios materiais de constitucionalidade, ao permitir ao delegado de polícia e ao Ministério Público,

requisitar quaisquer informações, documentos e dados pertinentes à investigação criminal, sem que haja ponderação judicial que determine esta medida, caracterizando nítido esvaziamento da proteção constitucional à privacidade e ao sigilo das comunicações.

5. - Outrossim, ao tipificar de forma específica a recusa ou omissão no cumprimento de determinação, pelo delegado de polícia, membros do Ministério Público ou juiz, de fornecimento de dados cadastrais, **ultimou verdadeira tutela excessiva de direito fundamental, em ofensa à máxima da proporcionalidade**.

6. - A incompatibilidade da referida norma com o texto constitucional, portanto, autoriza a propositura da presente demanda perante este Excelso Supremo Tribunal Federal, pelas razões de fato e de direito a seguir expedidas.

II. - DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

(i) Da adequação da via eleita – Da legitimidade da entidade de classe

7. - Primeiramente, há de se destacar que a presente ação direta de inconstitucionalidade é a via adequada para se pleitear a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei federal n. 12.850/2013.

8. - A Constituição Federal, em seu artigo 120, inciso I, alínea "*a*", atribui a esta C. Corte competência para processar e julgar ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.

9. - No caso em tela, diante da flagrante inconstitucionalidade da lei impugnada e da clara presença dos caracteres da abstração e da generalidade, indispensáveis ao controle concentrado e abstrato, os quais serão demonstrados, não restam dúvidas de que a presente ação direta de inconstitucionalidade apresenta-se como meio cabível para a impugnação da Lei federal n. 12.850/2013.

10. - Outrossim, o artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal preceitua que as entidades de classe de âmbito nacional são partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade[1].

11. - Esta C. Corte tem tradicionalmente decidido que a caracterização da abrangência nacional dessas entidades de classe depende da existência de membros ou associados em pelo menos 9 (nove) estados da federação, por aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos (ADI n. 61/DF, Rei. Sepúlveda Pertence, DJ de 28-9-1990).

12. - A ACEL, conforme se depreende de seu estatuto, **é uma associação composta por empresas prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP), autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações ("ANATEL") a explorar esse serviço no Brasil** e a abrangência nacional desta Associação pode ser depreendida de seu estatuto social, que elenca como finalidade precípua de sua formação a reunião, sem fins lucrativos, das empresas operadoras de telefonia móvel do mercado nacional.

13. - Bem se vê, portanto, que a ACEL, enquanto associação que **congrega todas as empresas operadoras celulares atuantes em todo o território nacional**, afigura-se como associação de âmbito nacional e, por isso, nos termos do texto constitucional, detém legitimidade ativa em ações diretas de inconstitucionalidade.

14. - Tanto é verdade que **esta Alta Corte, em outras oportunidades já reconheceu a legitimidade da ACEL para propor ações diretas de inconstitucionalidade**, conforme ocorreu na ADI n. 3846, julgada em 25.11.2010, nos termos do voto do Exmo. Min. Gilmar Mendes, *in verbis*:

> Preliminarmente, reconheço a legitimidade da requerente para a propositura desta ação. **Da leitura do estatuto social da empresa, verifica-se que constitui associação de abrangência nacional, representativa das empresas privadas prestadoras do Serviço Móvel Celular (SMC), constando, entre suas associadas, sociedades prestadoras do serviço em todo o território brasileiro**. [...] Presentes os requisitos de admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, passo ao exame de mérito.

15. - **Este entendimento vem sendo consolidado por este E. STF**, conforme se constata do julgamento do Ag.Rg. interposto na Ação Direta de

[1] Art. 103 - Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Inconstitucionalidade n. 3.501, sob relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto. Confira-se:

> Isso porque o Plenário desta Casa de Justiça, na ADI 3.846, em 25 de novembro de 2010, **reconheceu a legitimidade da Associação Nacional das Operadoras Celulares (ACEL) para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.**
>
> Não obstante meu voto divergente, a maioria do Colegiado acompanhou o Ministro Gilmar Mendes, para quem a ACEL "representa todas as entidades do segmento de telefonia celular", sendo "inevitável esse tipo de segmentação".
>
> 6. Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 430/431 e dou seguimento à ação. Manifestem-se o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, quanto à petição de fls. 517/519.

16. - Além da comprovação da abrangência nacional da entidade associativa, a jurisprudência deste E. STF passou a exigir, para o ingresso na via abstrata, a demonstração de pertinência temática entre os objetivos institucionais da Associação e a pretensão deduzida na demanda (ADI n. 202/BA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 2.4.1993; ADI n. 159/PA, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 2.4.1993; e ADI n. 893/PR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 3.9.1993).

17. - A pertinência temática, necessária para constatação de natureza processual do interesse de agir e, portanto, da própria legitimidade *ad causam* para propor a ação direta de inconstitucionalidade, é definida por este E. STF como --"*a existência de correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação*"--.

18. - No presente caso, a referida correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação revela o interesse de agir que emana de seu Estatuto, definido nos seguintes termos:

> Art. 3° – A Acel tem como objeto:
> I. A promoção, entre suas Associadas, do intercâmbio de informações que visem o aprimoramento dos serviços por elas prestados e a defesa de seus interesses comuns;
>
> II. A representação dos interesses coletivos de suas Associadas perante instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário - da União, dos Estados e dos Municípios - e outras entidades de qualquer forma relacionadas com os objetivos sociais e com os interesses comuns das Associadas, dependendo de prévia autorização da Diretoria Executiva.

III. A divulgação e promoção, por meio da realização de simpósios, cursos e seminários, de atividades relacionadas ao mercado de telecomunicação móvel e outros afins, sempre voltados para melhor capacitação de suas Associadas e demais interessados;

IV. A promoção, o incentivo e o custeio de estudos e ações que propiciem o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil - em especial o do Serviço Móvel Pessoal -, a defesa da livre concorrência, dos princípios da ordem econômica no setor e a prática dos princípios regulamentares estabelecidos para a prestação do serviço;

V. O acompanhamento dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos regulatórios, bem como a elaboração de prospecção de novos serviços e avanços tecnológicos que afetem as Associadas, por meio de monitoramento das tendências e mudanças no cenário nacional;

VI. A integração com associações de classe que tenham como objetivo o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de atividades de telecomunicações;

VII. A instituição e a defesa de normas éticas e regulamentares que deverão nortear as atividades de suas Associadas.

19. - Resta claro, portanto, que a Requerente tem suas atividades voltadas para a defesa dos interesses das empresas operadoras celulares e para o aprimoramento do setor de telecomunicações, razão pela qual sustenta evidente relação de pertinência temática com a Lei em comento.

20. - Não por acaso, a Requerente já impugnou, também em sede de ação direta de inconstitucionalidade, duas leis estaduais (Lei n. 17.107/2012 do Estado do Paraná e Lei n. 6.336/2013 do Estado do Piauí) que permitiam, mediante mera autorização administrativa, a quebra do sigilo de dados de usuários de serviços de telefonia.

21. - Tratam-se das ações diretas de inconstitucionalidade tombadas sob os números 4.924 (Relator Min. Gilmar Mendes) e 5.040 (Relatora Min. Rosa Weber), as quais ainda não tiveram o seu mérito apreciado por esta C. Suprema Corte (doc. n. 03).

22. - **Com efeito, considerando que a norma inconstitucional ora impugnada impõe novo tratamento normativo ao sigilo de dados e informações de usuários de serviços de telefonia, estabelecendo, inclusive, tutela criminal para o não atendimento da quebra do sigilo, é incontestável o interesse direto e legítimo da ACEL para propor a presente demanda.**

23. - Isso porque a Lei impugnada atribui aos delegados de polícia e membros do Ministério Público a discricionariedade de requisitarem dados cadastrais, sem qualquer justificativa ou autorização judicial; **informações cujo sigilo as associadas da ACEL têm contratual e legalmente o dever de guardar, de modo a evidenciar a pertinência temática da presente arguição**.

24. - Estabelecidas essas premissas e demonstrada a possibilidade e relevância do objeto, passa-se à demonstração das razões de provimento desta ação direta de inconstitucionalidade.

III - DO DIREITO

(i) Da inconstitucionalidade formal da Lei federal n. 12.850/2013 - Da violação ao artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal

25. - Conforme narrado, em 5.8.2013 foi publicada no Diário Oficial da União a Lei Federal n. 12.850/2013, que dispõe, no âmbito das organizações criminosas, sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal.

26. - A referida Lei, em seu artigo 15, permite que delegados de polícia e **membros do Ministério Público requisitem informações e documentos** relacionados aos dados cadastrais de investigado que informem sua qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial,.

27. - Na mesma oportunidade, o artigo 17 da Lei Federal impugnada estabelece que --"*as concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição das autoridades mencionadas no art. 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais*"--.

28. - No entanto, mesmo sem adentrar a análise dos motivos que levaram o Congresso Nacional a aprovar a referida Lei, imperioso destacar que **o Legislador Federal, ao aprovar a lei em destaque, incidiu, sob o ângulo formal, em evidente, porém incontornável, vício de constitucionalidade**, dado que não lhe era lícito veicular, mesmo que em sede regulamentar, a disciplina objeto da Lei ordinária ora impugnada.

29. - **Isso porque as requisições de informações e documentos por parte do Ministério Público configuram matérias que se submetem ao âmbito de incidência da lei complementar, pois traduzem categorias temáticas que a Constituição determinou expressamente como sujeitas ao domínio normativo de lei complementar, nos exatos termos do que descreve o próprio Texto Constitucional em seu artigo 129, inciso VI. Confira-se:**

> Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
> [...]
> VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, **na forma da lei complementar respectiva**. (grifamos)

30. - Bem se vê, portanto, que os artigos 15 e 17 da Lei federal n. 12.850/2013, ao regerem a expedição de requisição de dados, informações e documentos invadiu a esfera reservada pelo artigo 129, inciso VI da Constituição à lei complementar.

31. - Com efeito, o objeto da Lei impugnada veicula aspectos concernentes ao procedimento de requisição e obtenção de informações por parte do Ministério Público devendo, portanto, submeter-se a específicos critérios de valoração política fixados pelo próprio Legislador Constitucional.

32. - Neste ponto, insta esclarecer que a exigência constitucional de adoção do procedimento qualificado de aprovação de lei complementar para a situação ora apreciada não se baseia em mero capricho do Poder Constituinte. **Pelo contrário, encontra respaldo na importância fulcral que o regime de competências e atribuições administrativas do Ministério Público representa para o arranjo institucional brasileiro**.

33. - Trata-se, em verdade, do estabelecimento de balizas estáveis e seguras para a atuação do Ministério Público, de modo a garantir sua independência institucional sem descuidar dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Daí a veiculação dessas disposições pelo procedimento mais rigoroso de aprovação da lei complementar.

34. - Bem por isso, o próprio exercício do controle da atividade policial ocorre sob os auspícios dessa espécie normativa, demonstrando que a regulamentação das atribuições do Ministério Público é ultimada, em sua quase totalidade, por meio de lei complementar.

35. - **Tendo em vista que o conteúdo das normas ora impugnadas identifica-se, tematicamente, com matérias que, por serem pertinentes à organização e ao funcionamento do Ministério Público e sua atuação na requisição de documentos e informações, sujeitam-se a regramento legislativo em sede de lei complementar, emerge patente sua incompatibilidade com a Carta da República.**

36. - Nesse viés, cumpre asseverar que o critério de lei complementar desempenha, no modelo normativo brasileiro, papel regulamentador de situações que, malgrado excessivamente específicas para figurar no texto constitucional, revestiam-se de importância que desbordava o procedimento de aprovação de lei ordinária e seus consectários.

37. - Aliás, Celso Ribeiro Bastos já ensinava que o Constituinte, --"*receoso de uma maioria eventual, não quis delegar à lei ordinária certas matérias que também não achou por bem inserir no próprio texto constitucional. Procurou, por isso uma terceira espécie normativa que, sem se confundir com uma ou com outra, pudesse produzir efeitos específicos por ele desejados, quais sejam, uma maior dificuldade para sua aprovação, o que implica num consenso político mais amplo, e consequentemente, numa maior dificuldade para sua alteração, o que envolve certamente uma maior durabilidade e estabilidade da ordem jurídica*"--[2].

38. - Com efeito, a distinção entre lei complementar e lei ordinária vai além da mera rigidez do quórum de aprovação daquela, resultando, também, na impossibilidade de matéria reservada a lei complementar ser regida por medida provisória, cuja dinâmica de aprovação e vigência é absolutamente diferenciada.

39. - **Outrossim, uma vez firmada a exigência de lei complementar para reger determinada matéria, é impossível sua submissão ao rito abreviado das Comissões do Congresso Nacional, que dispensa a apreciação do projeto pelo Plenário das Casas.**

40. - Perceba, portanto, que há, em hipóteses como a da matéria tratada pela Lei federal ora atacada, a preocupação do legislador Constituinte de resguardar a sensibilidade do tema de trâmites ordinários ou abreviados no âmbito do Parlamento.

---

[2] BASTOS, Celso Ribeiro. *A Constituição de 1988 e seus Problemas*. São Paulo: LTr, 1997, p. 228.

41. - Nesse sentido, o eminente jurista Marcelo Caetano assevera que --"*as leis complementares à Constituição são aquelas leis ordinárias sujeitas, a fim de garantir às respectivas normas maior estabilidade, a um quórum especial de votação, modificação ou revogação pelo Congresso Nacional*"--[3].

42. - **Desse modo, configura-se nítido o vício formal consubstanciado na utilização de lei ordinária para regulamentar matéria constitucionalmente reservada para lei complementar, cuja repercussão, conforme demonstrado, excede mera questão do quórum de aprovação**.

43. - Nessa direção, são esclarecedoras as razões apresentadas pelo Min. Moreira Alves na ADI n. 2.436, *in verbis*:

> Basta, para se ter como relevante a fundamentação jurídica desta arguição de inconstitucionalidade, a circunstância formal de que o § 4° do art. 128 da Carta Magna em sua parte final remete à lei complementar a disciplina da forma pela qual se dará a destituição dos procuradores-gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios, tendo-se firmado a jurisprudência desta Corte no sentido de que, quando a Constituição exige lei complementar para disciplinar determinada matéria, essa disciplina só pode ser feita por essa modalidade normativa.
> (ADI 2.436-MC, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 30-5-2001, Plenário, *DJ* de 9-5-2003).

44. - Na verdade, é pacífico na jurisprudência deste E. STF o entendimento de que **se afigura formalmente inconstitucional a lei ordinária que regula matéria reservada a lei complementar**, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - RESOLUÇÃO N° 16.336/90 - INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO - MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - BANCADA PAULISTA NA CÂMARA FEDERAL - ELEVAÇÃO IMEDIAT A PARA 70 DEPUTADOS FEDERAIS - FUNÇÃO DO S.T.F. NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - SUA ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR NEGATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 45, § 1°) - REGRA QUE NÃO É AUTO- APLICÁVEL - MORA CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA DA REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR - SUSPENSÃO CAUTELAR INDEFERIDA. - A norma consubstanciada no art. 45, § 1°, da Constituição Federal de 1988, reclama e necessita, para efeito de sua plena aplicabilidade, de integração normativa, a ser operada, mediante adequada intervenção legislativa do Congresso Nacional (*interpositio legislatoris*), pela edição de lei complementar, que constitui o único e exclusivo instrumento juridicamente idôneo, apto a viabilizar e concretizar a

[3] *Apud* BASTOS, Celso Ribeiro. *Lei Complementar – Teoria e Comentários*. São Paulo: Freitas Bastos, 1998. P. 41.

fixação do número de Deputados Federais por Estado-membro. - A ausência dessa lei complementar (*vacuum juris*), que constitui o necessário instrumento normativo de integração, não pode ser suprida por outro ato estatal qualquer, especialmente um provimento de caráter jurisdicional, ainda que emanado desta Corte. - O reconhecimento dessa possibilidade implicaria transformar o S.T.F., no plano do controle concentrado de constitucionalidade, em legislador positivo, condição que ele próprio se tem recusado a exercer. - O Supremo Tribunal Federal, ao exercer em abstrato a tutela jurisdicional do direito objetivo positivado na Constituição da República, atua como verdadeiro legislador negativo, pois a declaração de inconstitucionalidade em tese somente encerra, em se tratando de atos (e não de omissões) inconstitucionais, um juízo de exclusão, que consiste em remover, do ordenamento positivo, a manifestação estatal inválida e desconforme ao modelo jurídico-normativo consubstanciado na Carta Política. - A suspensão liminar de eficácia de atos normativos, questionados em sede de controle concentrado, não se revela compatível com a natureza e a finalidade da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eis que, nesta, a única conseqüência político-jurídica possível traduz-se na mera comunicação formal, ao órgão estatal inadimplente, de que está em mora constitucional.
(ADI 267 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/1990, DJ 19-05-1995 PP-13990 EMENT VOL-01787-01 PP-00182)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REGIMENTO INTERNO DOTRT/1. REGIAO, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 01/93 - FORMA DE PREENCHIMENTO DOS CARGOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL - DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE - MATÉRIA SUJEITA AO DOMÍNIO NORMATIVO DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART. 93) - INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NORMATIVO AUTONOMO EM SEDE REGIMENTAL - SUSPENSÃO LIMINAR - EFEITOS JURIDICOS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. - O PROCESSO DE ESCOLHA PARA OS CARGOS DE DIREÇÃO SUPERIOR NOS TRIBUNAIS JUDICIARIOS E A DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADEPERTINENTES AOS SEUS MEMBROS VITALICIOS E, ONDE HOUVER ÓRGÃO ESPECIAL,AOS MAGISTRADOS TOGADOS QUE O INTEGRAM CONSTITUEM MATERIAS QUE, POR DIZEREM RESPEITO A ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DO PODER JUDICIARIO,ACHAM-SE SUJEITAS, POR EFEITO DE RESERVA CONSTITUCIONAL, AO DOMÍNIO NORMATIVO DE LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. . - A AUTONOMIA DO PODER JUDICIARIO, QUE CONFERE AOS TRIBUNAIS A PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DO AUTOGOVERNO, NÃO LHES PERMITE VEICULAR, LIVREMENTE, EM SEDE REGIMENTAL, A DISCIPLINA NORMATIVA REFERENTE A ELEIÇÃO E A ESTIPULAÇÃO DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE PARA OS CARGOS DE SUA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR.
(ADI 1152 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/1994, DJ 03-02-1995 PP-01022 EMENT VOL-01773-01 PP-00073).

Lei 2.432, de 6-9-1995, do Estado do Rio de Janeiro, que deu nova redação aos § 1° e § 2° do art. 18 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do mesmo Estado. Incompatibilidade com a norma do art. 93 da CF, por regular matéria própria do Estatuto da Magistratura, reservada, no dispositivo constitucional mencionado, à lei complementar federal. Recepção pela Carta de 1988 da norma do art. 102 da LC 35/1979 (Loman). Precedentes do STF (MS 20.911-PA, Rel. Min.

Octavio Gallotti, e ADI 841-2-RJ, Rel. Min. Carlos Velloso)." (ADI 1.422, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgamento em 9-9-1999, Plenário, DJ de 12-11-1999).

45. - **Bem se vê, portanto, que a mencionada reserva legal, configura, ao fim e ao cabo, medida necessária à estabilização das relações institucionais do Estado brasileiro, bem como à robustez da tutela de direitos fundamentais dos cidadãos.**

46. - **Nada obstante, a orientação ditada pela lei impugnada acerca da requisição de informações diverge da reserva constitucional, segundo a qual, as notificações e requisições de informações por parte do *Parquet* constitui matéria que, por dizer respeito à atuação administrativa e inquisitorial daquele Órgão Ministerial, encontra-se sujeita, por efeito de opção política e inafastável do Constituinte, à cláusula de reserva constitucional consubstanciada no artigo 129, inciso VI da Carta Política.**

47. - Clara sua incompatibilidade, este C. STF não pode admitir, tendo em consideração o quadro normativo vigente, que a Lei siga produzindo efeitos e disciplinando, autonomamente, uma questão que se acha subsumida, por efeito de reserva constitucional, ao domínio normativo da lei complementar.

48. - Importante ressalvar que apenas os artigos 15 e 17 da lei ora impugnada encontram-se maculados pelo demonstrado vício formal de constitucionalidade, o que, por consequência, **não torna o diploma legislativo inteiramente inconstitucional**, mas apenas os dispositivos mencionados.

49. - Quanto à possibilidade de declaração parcial de inconstitucionalidade por vício formal, este C. STF já se manifestou, conforme é elucidativa a seguinte ementa:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA-CPMF (ART. 75 E PARÁGRAFOS, ACRESCENTADOS AO ADCT PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21, DE 18 DE MARÇO DE 1999).
> 1 - O início da tramitação da proposta de emenda no Senado Federal está em harmonia com o disposto no art. 60, inciso I da Constituição Federal, que confere poder de iniciativa a ambas as Casas Legislativas.
> 2 - Proposta de emenda que, votada e aprovada no Senado Federal, sofreu alteração na Câmara dos Deputados, tendo sido promulgada sem que tivesse retornado à Casa iniciadora para nova votação quanto à parte objeto de modificação. Inexistência de ofensa ao art. 60, § 2º da Constituição Federal no tocante à alteração implementada no § 1º do art. 75 do ADCT, que não importou em

mudança substancial do sentido daquilo que foi aprovado no Senado Federal. Ofensa existente quanto ao § 3° do novo art. 75 do ADCT, tendo em vista que a expressão suprimida pela Câmara dos Deputados não tinha autonomia em relação à primeira parte do dispositivo, motivo pelo qual a supressão implementada pela Câmara dos Deputados deveria ter dado azo ao retorno da proposta ao Senado Federal, para nova apreciação, visando ao cumprimento do disposto no § 2° do art. 60 da Carta Política.
3 - Repristinação das Leis n°s 9.311/96 e 9.539/97, sendo irrelevante o desajuste gramatical representado pela utilização do vocábulo "prorrogada" no caput do art. 75 do ADCT, a revelar objetivo de repristinação de leis temporárias, não vedada pela Constituição.
4 - Rejeição, também, das alegações de confisco de rendimentos, redução de salários, bitributação e ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
5 - Ação direta julgada procedente em parte para, confirmando a medida cautelar concedida, declarar a inconstitucionalidade do § 3° do art. 75 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional n° 21, de 18 de março de 1999.
(ADI 2031, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2002, DJ 17-10-2003 PP-00013 EMENT VOL-02128-01 PP-00082)

50. - Diante desta inegável mácula de inconstitucionalidade formal, requer seja declarada parcialmente inconstitucional a Lei federal n. 12.850/2013, no que tange aos seus incisos 15 e 17 de modo a manter hígida a distribuição normativa fixada pela Constituição Federal de 1988.

(ii) Da inconstitucionalidade material dos artigos 15 e 17 da Lei federal n. 12.850/2013 em razão da ofensa aos direitos fundamentais previstos no inciso X do artigo 5° da Constituição Federal

51. - Como se vê, o artigo 15 do ato normativo questionado permite que delegados de polícia e membros do Ministério Público requisitem, independente de prévia autorização judicial, **dados cadastrais** dos cidadãos, que constituem indubitável projeção da personalidade humana tutelada pela Constituição de 1988.

52. - Ademais, o artigo 17 da Lei federal n. 12.850/2013 determina, de forma ainda mais gravosa para o texto constitucional, que devem ser mantidos à disposição de delegados de polícia e membros do Ministério Público --"*registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais*"--.

53. - Todavia, impende salientar que essas determinações legais **não se coadunam com a tutela constitucional conferida à privacidade e intimidade dos cidadãos em seus dados cadastrais**, cujo âmbito de proteção encontra-se delineado pelo inciso X do artigo 5° da Constituição Federal.

54. - Nessa direção, a referida lei ordinária permite a interpretação de que delegados de polícia e membros do Ministério Público possam acessar, sem ordem judicial, dados relevantíssimos dos cidadãos, que, embora não sejam pertinentes ao conteúdo das comunicações propriamente ditas, inegavelmente estão incluídos no âmbito de proteção do direito fundamental à privacidade e à intimidade.

55. - O resguardo constitucional da intimidade é uma conquista da sociedade moderna, cuja estrutura modificou as demandas de proteção dos cidadãos no que concerne ao direito à privacidade, uma vez que a sociedade contemporânea, notadamente marcada pela intensa comunicação e trocas de dados, tende a invadir os espaços individuais, vulneráveis a estes influxos tecnológicos e informacionais.

56. - Com efeito, as mudanças tecnológicas e sociais que ocorreram ao longo do século XX desconstruíram a noção pioneira de privacidade correspondencial construída sob a égide da sociedade até então consolidada, abandonando a estrutura estática para transformar-se em verdadeiro instrumento de efetivação da própria dignidade da pessoa humana e outros direitos fundamentais.

57. - Nessa direção, a evolução tecnológica da sociedade não só alterou a compreensão do conceito de privacidade e sua natureza jurídica, mas também ampliou seu escopo de proteção, notadamente com as mudanças oriundas dos avanços da informática e da transmissão de dados, **afetando a dinâmica dos dados e informações pessoais, os quais constituem verdadeira extensão da personalidade humana**.

58. - Nesse viés, a temática do sigilo dos dados e informações tornou-se, no contexto da sociedade contemporânea, aspecto indissociável da própria tutela da dignidade humana, cujo âmbito de proteção seria inequivocamente atingido pela devassa dos dados pessoais.

59. - Não por acaso, **a privacidade foi erigida à categoria de direito humano** nos principais estatutos internacionais, desbordando, portanto, dos limites conceituais tipificados no Direito pátrio, como pode se constatar do artigo XII da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, *in verbis*:

> Ninguém será objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada, sua família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de ataques a sua honra ou a sua

> reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências e ataques4.

60. - Sob os mesmos auspícios, o artigo 11 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece que --"*ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação*"--.

61. - Consequentemente, a partir dessas mudanças deflagradas pelas revoluções tecnológicas e dinamicidades sociais, a violação da privacidade tornou-se verdadeiro obstáculo para a eficácia do arcabouço de garantias constitucionais imprescindíveis para o cidadão da sociedade contemporânea, conforme ensinam os Professores Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco[5], nos seguintes termos:

> O direito à privacidade é proclamado como resultado da sentida exigência de o indivíduo 'encontrar na solidão aquela paz e aquele equilíbrio, continuamente comprometido pelo ritmo da vida moderna'.
> A reclusão periódica à vida privada é uma necessidade de todo homem, para a sua própria saúde mental. Além disso, sem privacidade, não há condições propícias para o desenvolvimento livre da personalidade. Estar submetido ao constante crivo da observação alheia dificulta o enfrentamento de novos desafios. A exposição diuturna dos nossos erros, dificuldades e fracassos à crítica e à curiosidade permanentes de terceiros, e ao ridículo público mesmo inibiria toda tentativa de autossuperação. Sem a tranquilidade emocional que se pode auferir da privacidade, não há muito menos como o indivíduo se autoavaliar, medir perspectivas e traçar metas.

62. - **Desse modo, a tutela dos dados, informações e documentos pessoais constitui atualmente instrumento indispensável para garantir que a privacidade e intimidade dos cidadãos sejam enfaticamente asseguradas, como determina nosso texto constitucional**.

63. - Nessa linha, **o direito fundamental à privacidade e à intimidade não pode ficar ao arbítrio de vontades**, porquanto a devassa da vida privada ou a quebra da intimidade - quando feita injustificadamente, sem ponderação - fere princípios éticos que ocasionam rupturas nos direitos da cidadania.

---

[4] ONU. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Resolução nº. 213ª (III) da assembleia geral das nações unidas. 10 de dezembro de 1948.
[5] Mendes, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 7. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 318/319.

64. - É verdade que, em situações excepcionais, este direito fundamental à inviolabilidade pode vir a sofrer limitações, como ocorre em restritas hipóteses. Aliás, é da própria essência da ponderação constitucional a restrição de determinados direitos fundamentais em favor do exercício de outros que com eles conflitem, como a necessidade coletiva de segurança.

65. - Nessa perspectiva, se de um lado admite-se, para determinados direitos, a intervenção legislativa sem quaisquer exigências quanto ao conteúdo ou finalidade da lei; de outro lado há que se reconhecer a existência de direitos fundamentais cujas restrições são permitidas quando preenchidos requisitos expressamente definidos na Constituição, conforme ensina o Eminente Ministro Gilmar Ferreira Mendes[6]:

> Tem-se uma reserva legal ou restrição legal qualificada quando a Constituição não se limita a exigir que eventual restrição ao âmbito de proteção de determinado direito seja prevista em lei, estabelecendo, também, as condições especiais, os fins a serem perseguidos ou os meios a serem utilizados.
> (...)
> Da mesma forma, consagra-se, no artigo 5º, XII, ser "inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal".
> Vê-se aqui que a restrição à inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas somente poderá concretizar-se mediante ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer.
> Na espécie, convém recordar que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a norma constante do art. 57, II, da Lei n. 4.117, de 1962, não teria sido recepcionada pelo texto constitucional de 1988. É que, por força da reserva legal qualificada, "a Constituição, no inciso XII do art. 5º, subordina a ressalva a uma ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida em lei".

66. - Entretanto, a definição do núcleo essencial de direitos individuais é, na maioria das vezes, tarefa árdua que desafia juízos de adequação, necessidade e proporcionalidade, volvidos, inevitavelmente, no caso do direito à privacidade, às peculiaridades de cada dado, informação ou documento.

67. - Por conseguinte, a conformação do âmbito de proteção de direito fundamental em cada caso resulta, especialmente no que tange à intimidade, em permanente ponderação de interesses constitucionalmente relevantes, fazendo incidir como parâmetro, inevitavelmente, a máxima da proporcionalidade.

---

[6] MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 7. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 235/236.

68. - Nesse sentido, oportuno mencionar as reflexões do jurista alemão Robert Alexy:

> Princípios são mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas e fáticas. A máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, **exigência de sopesamento, decorre da relativização em face das possibilidades jurídicas**. Quando uma norma de direito fundamental com caráter de princípio colide com um princípio antagônico, a possibilidade jurídica para a realização dessa norma depende do princípio antagônico. Para se chegar a uma decisão é necessário um sopesamento nos termos da lei de colisão. Visto que a aplicação de princípios válidos – caso sejam aplicáveis – é obrigatória, e visto que para essa aplicação, nos casos de colisão, é necessário um sopesamento, **o caráter principiológico das normas de direito fundamental implica a necessidade de um sopesamento quando elas colidem com princípios antagônicos**. Isso significa, por sua vez, que a máxima da proporcionalidade em sentido estrito é deduzível do caráter principiológico das normas de direitos fundamentais.[7]

69. - Perceba que o modo de operacionalização dos direitos fundamentais impõe, principalmente quando se trata do direito à privacidade, a verificação da real necessidade da atenuação do âmbito de proteção dessa garantia, sob pena de banalizar de forma patente a proteção constitucional ou, em última instância, torná-la ineficiente.

70. - Destarte, a constitucionalidade da restrição desses direitos fundamentais depende da delimitação do seu âmbito ou núcleo de proteção, **cuja identificação – é necessário ressaltar – ganhou contornos de intensa complexidade na contemporaneidade**.

71. - **Com efeito, os dados cadastrais não só alcançaram patamar diferenciado de sofisticação de seu armazenamento, como também passaram a ser veiculados de forma mais célere e facilitada, atenuando as defesas do particular em face da invasão de sua intimidade.**

72. - Nada obstante, a Constituição Federal estabeleceu apenas balizas norteadoras para a ponderação desse direito fundamental, ora delegando ao legislador a tarefa de dimensionar sua aplicação, ora fixando o Poder Judiciário como responsável por sua tutela.

73. - A nossa Constituição, portanto, estabeleceu limites à mitigação da inviolabilidade deste sigilo, inclusive em relação às autoridades competentes para

[7] ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. 2ª edição. São Paulo: 2012, Malheiros. P.117-118.

operar sua relativização. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. STF confirma que:

> O postulado da reserva constitucional de jurisdição importa em submeter, à esfera única de decisão dos magistrados, a prática de determinados atos cuja realização, por efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, **somente pode emanar do juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem se haja eventualmente atribuído o exercício de "poderes de investigação próprios das autoridades judiciais".** (MS 23452, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16.9.1999, DJ 12.5.2000).

74. - A referida ponderação, nos termos do texto constitucional, é assegurada mediante **determinação judicial prévia que autorize, em concreto, a quebra do sigilo**.

75. - A prerrogativa conferida na Carta Política ao Poder Judiciário agasalha-se na necessidade de apreciação da configuração de hipótese autorizadora da quebra do sigilo, e, **em especial, na exigência de que a ponderação esteja a cargo de um Órgão imparcial equidistante entre a sociedade e as partes envolvidas,** levando-se em conta que a atividade policial, no exercício de suas atribuições, inevitavelmente assume postura inquisitorial e acusatória.

76. - Com efeito, **os pedidos de quebra de sigilo devem ser dirigidos à autoridade judiciária competente de forma detalhada, apontando-se quem são os investigados, qual o objetivo das investigações e que processos se referem, para após sofrerem uma análise prudente e serena do magistrado, pois somente assim estarão sendo respeitados os limites formais e materiais em conformidade com a nossa Constituição.**

77. - Nessa direção, esta E. Corte consolidou entendimento no sentido de que a imparcial atuação jurisdicional constitui condição inafastável à preservação do núcleo essencial das garantias fundamentais. Confira-se:

> A cláusula constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre determinadas matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), a interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CF, art. 5º, LXI) - **traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário, não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por força e autoridade de que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições, por parte de quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado.** (MS n. 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJ de 12.5.2000).

78. - Especificamente no que tange aos dados dos clientes das empresas de telefonia, **é inegável que a extensão do seu rol de informações deve ser objeto de ponderação ultimada pelo Poder Judiciário, uma vez que sua violação atinge de forma direta o núcleo essencial do direito fundamental à privacidade dos cidadãos**.

79. - Exatamente nesse sentido posicionou-se o E. STF no julgamento do RE n. 389.808/PR, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:

> **SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigilo – submetida ao crivo de órgão equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal**. SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da República norma legal atribuindo à Receita Federal – parte na relação jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte. (RE n. 389.808/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15.12.2010).

80. - Qualquer interpretação contrária, por óbvio, esvaziaria por completo o núcleo do direito fundamental à intimidade, o qual, embora não seja absoluto, **depende de ponderação judicial para ser afastado**.

81. - Por isso, a **Lei federal impugnada, ao permitir o acesso indiscriminado a dados cadastrais, independentemente de autorização judicial, viola frontalmente o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal**.

82. - Desse modo, não se pode – **como fez a Lei federal ora questionada** – atribuir a delegados de polícia e membros do Ministério Público o poder de suprimir o sigilo de dados dos cidadãos, sem que haja juízo por parte do Poder Judiciário acerca de sua necessidade e legalidade.

83. - **Com efeito, malgrado não constitua direito absoluto, a garantia fundamental à privacidade poderá sofrer restrições apenas nas hipóteses em que a Constituição Federal permite, de acordo com a lei, mediante órgão competente e em processo que respeite os limites formais e materiais do texto constitucional.**

84. - Exatamente nesse sentido o Exmo. Min. Gilmar Mendes fixou seu entendimento em decisão monocrática no C. STF, ressaltando a importância da

proteção do sigilo dos dados cadastrais, enquanto projeção da própria personalidade dos cidadãos. Vejamos:

> "Narra a requerente, BCP/SA (Claro) incorporadora da Telet/SA, o deferimento do pedido de antecipação de tutela em ação civil pública (n° 2006.71.00.033295-7/RS), proposta pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, com o objetivo de garantir às autoridades com atribuição de investigação em inquéritos policial e civil, de forma célere, "*a obtenção de dados cadastrais relativos a clientes da telefonia móvel e fixa (no caso dos telefones fixos, quando os clientes hajam requerido a não-divulgação de seus dados nas listas telefônicas) diretamente das empresas operadoras desses serviço, independentemente, portanto, de ordem judicial que determine tal diligência*" (fl. 32), sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada caso de recusa comprovada.
> Dessa decisão, a requerente interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (n° 2006.04.00.031773-3/RS), o qual foi parcialmente provido apenas para restringir os efeitos da tutela concedida ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal.
> (...) observo que o acórdão recorrido extraordinariamente entendeu que a mera identificação e obtenção do endereço dos usuários de telefones fixos e móveis não configuraria "*quebra de sigilo das comunicações telemáticas (interceptação) ou de 'comunicação de dados', estes sim amparados pela atual Carta Magna no artigo 5°, incisos X e XII*" (fl. 255).
> De fato, **a questão não parece ser de inviolabilidade das comunicações de dados (inciso XII), mas, sim, de proteção ao sigilo de dados, tido como projeção do direito à privacidade (inciso X).**
> **É bem verdade que, no entendimento desta Corte, esse não é um direito absoluto, mas "que deve ceder diante do interesse público, do interesse social e do interesse da Justiça" (RE 219.780, 2ª Turma, Rel. Carlos Velloso, DJ 10.9.1999; e, ainda nesse sentido, MS 21.729, Pleno, Rel. Néri da Silveira, DJ 19.10.01)**
> **Entretanto, também é assente que a mitigação do direito ao sigilo deve ocorrer com a observância de procedimento estabelecido em lei e com respeito ao princípio da razoabilidade, a fim de permitir maior controle sobre eventuais abusos.**
> (...)
> **Parece-me, no presente caso, não estar suficientemente garantida a observância a esse entendimento, pelo que, considerando que a natureza diferenciada da ação civil pública, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n° 2006.04.00.031773-3/RS, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região**".
> (Ação Cautelar n. 1928, Decisão liminar, Ministro Gilmar Mendes, divulgada no DJe em 1.2.2008)

85. - Nessa linha, caminha o entendimento pacífico e remansoso desta C. Corte Suprema no sentido de que não pode a garantia fundamental à privacidade ser afastada por mero ato administrativo, como se verifica da ementa abaixo transcrita:

SIGILO DE DADOS - ATUAÇÃO FISCALIZADORA DO BANCO CENTRAL - AFASTAMENTO - INVIABILIDADE.
A atuação fiscalizadora do Banco Central do Brasil não encerra a possibilidade de, no campo administrativo, alcançar dados bancários de correntistas, afastando o sigilo previsto no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal.
(RE n. 461366, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, publicado no DJ de 5.10.2007)

86. - Outrossim, cumpre transcrever o voto do Min. Marco Aurélio ao tratar da questão no RE n. 389.808, julgado em 15.12.2010, do qual foi relator:

As questões envolvidas na espécie são muitas. A primeira delas diz respeito à rigidez, a acarretar a supremacia, da Constituição Federal. Ato normativo abstrato autônomo há de respeitar o que nela se contém.
O segundo aspecto tem ligação com o primado do Judiciário. Não se pode transferir a atuação deste, reservada com exclusividade por cláusula constitucional, a outros órgãos, sejam da administração federal, sejam da estadual, sejam da municipal. Vale notar que, nesses dois últimos patamares, também existem entidades cujo objeto, cuja destinação, assemelha-se à da Receita Federal. Admitindo-se que a Receita Federal pode ter acesso direto, por que meio for, a dados bancários de certo cidadão, dever-se-á caminhar no mesmo sentido, por coerência sistêmica, para dar idêntico poder às Receitas estadual e municipal (...).
O passo banaliza o que a Constituição Federal quer protegido - a privacidade do cidadão, irmã gêmea da dignidade a ela assegurada mediante princípios explícitos e implícitos.

87. - Da mesma forma, este C. STF refutou a possibilidade de o Tribunal de Contas da União proceder à violação do sigilo dos dados constantes do Banco Central do Brasil, restringindo semelhante prerrogativa apenas ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo, nos limites estritos dispostos pela Lei Complementar n. 105/2001. Confira-se:

Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Banco Central do Brasil. Operações financeiras. Sigilo. 1. A Lei Complementar nº 105, de 10/1/01, não conferiu ao Tribunal de Contas da União poderes para determinar a quebra do sigilo bancário de dados constantes do Banco Central do Brasil. O legislador conferiu esses poderes ao Poder Judiciário (art. 3º), ao Poder Legislativo Federal (art. 4º), bem como às Comissões Parlamentares de Inquérito, após prévia aprovação do pedido pelo Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito (§§ 1º e 2º do art. 4º). 2. Embora as atividades do TCU, por sua natureza, verificação de contas e até mesmo o julgamento das contas das pessoas enumeradas no artigo 71, II, da Constituição Federal, justifiquem a eventual quebra de sigilo, não houve essa determinação na lei específica que tratou do tema, não cabendo a interpretação extensiva, mormente porque há princípio constitucional que protege a intimidade e a vida privada, art. 5º, X, da Constituição Federal, no qual está inserida a garantia ao sigilo bancário. 3. Ordem concedida para afastar as determinações do acórdão nº 72/96 - TCU - 2ª Câmara (fl. 31), bem como as penalidades impostas ao impetrante no Acórdão nº 54/97 - TCU - Plenário.

(MS 22801, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2007, DJe-047 DIVULG 13-03-2008 PUBLIC 14-03-2008 EMENT VOL-02311-01 PP-00167 RTJ VOL-00205-01 PP-00161 LEXSTF v. 30, n. 356, 2008, p. 488-517).

88. - **Bem se vê, portanto, que este Alto Tribunal adota interpretação cuidadosamente restritiva quanto ao tema em voga, refutando a possibilidade de que autoridades administrativas tenham a faculdade de julgar quais informações podem ser objeto de interceptação e quais são tombadas pela Constituição.**

89. - **Todavia, a Lei impugnada procede de maneira exatamente contrária: atribuindo a delegados de polícia e membros do Ministério Público, à mingua do ordenamento jurídico constitucional, a discricionariedade de requisitar dados cadastrais de investigados.**

90. - Isso porque, conforme já afirmado, o artigo 15 da lei impugnada permite aos delegados de polícia e membros do Ministério Público o acesso a dados cadastrais de cidadão por mera requisição administrativa, esvaziando por completo a proteção constitucional à privacidade e intimidade.

91. - Aliás, não bastasse a já gravosa violação indiscriminada do sigilo de dados cadastrais, o artigo 17 da Lei federal em tela também permite a interpretação de que seria franqueado o acesso direto de delegados de polícia e membros do Ministério Público, independentemente de autorização judicial, ao extrato de chamadas, ou seja, aos registros de identificação de origem e destino de ligações internacionais, interurbanas e locais.

92. - Com efeito, a previsão contida no artigo 17 da Lei ora impugnada se trata de frontal desrespeito às disposições constitucionais, tendo em vista que a mera possibilidade de delegados de polícia e membros do Ministério Público acessarem o extrato de chamadas sem autorização judicial constitui nítida ofensa à proteção constitucional conferida à privacidade e à intimidade.

93. - Ao proceder dessa forma, a Lei ora impugnada causa uma **anarquia** em nosso ordenamento processual, permitindo que os delegados de polícia e membros do Ministério Público requisitem quaisquer dados, **sem prévia avaliação do interesse público, do interesse social e do interesse da Justiça em sua requisição**.

94. - Não por acaso, **poucos dias após sua vigência**, as Operadoras de Telefonia Móvel receberam uma enorme quantidade de requisições por parte dos delegados de polícia com tal impetuosidade em sua vazão que tem consternado seus funcionários.

95. - Faz prova dessas numerosas requisições provocadas pela Lei n. 12.850/13, o anexo ofício que solicita diretamente não só os dados cadastrais de usuário de terminal telefônico como também o extrato das ligações por ele realizadas e recebidas, com base nos artigos 15 e 17 da Lei n. 12.850/13 (doc. n. 04).

96. - Perceba que as autoridades policiais estão utilizando o artigo 17 da Lei ora impugnada para, em verdade, obter, sem prévia autorização judicial, os extratos de chamadas dos cidadãos, os quais constituem frutos diretos das próprias comunicações telefônicas e indubitáveis projeções da personalidade constitucionalmente tutelada.

97. - Noutros termos, o artigo 17 da Lei n. 12.850/13, ao invés de tão somente regular o armazenamento de dados por empresas de telefonia, acaba por permitir o acesso indiscriminado do Poder Público aos extratos de chamadas de particulares, sem a prévia ponderação imparcial do magistrado.

98. - A referida repercussão, embora incompatível com nosso ordenamento, não causa surpresa, mormente porquanto a generalidade da previsão legiferante deixa ao arbítrio de delegados de polícia e membros do Ministério Público a requisição de dados cadastrais dos cidadãos, **abreviando uma análise prévia que é constitucionalmente reservada ao Poder Judiciário ou, em hipóteses específicas descritas por lei, à autoridade pública.**

99. - **No entanto, não se pode atribuir a delegados de polícia e membros do Ministério Público alçada que a Constituição outorga apenas ao Poder Judiciário, sob pena de apequenar o direito fundamental à privacidade, preceituado no inciso X do artigo 5º da referida Lei Maior.**

100. - **Isso porque não é função típica dos órgãos policiais e acusatórios o sopesamento de direitos e garantias, tendo em vista o seu interesse funcional na questão, sendo certo que somente o magistrado, equidistante e independente no caso concreto, pode circunstanciar, sopesar e mitigar princípios.**

101. - Trata-se de preocupação cunhada na Constituição ao estabelecer o Poder Judiciário como responsável pelo exercício da ponderação constitucional, incrementando os mecanismos de controle dos dados dos cidadãos e restringindo as autoridades competentes para proceder à quebra, conforme ressaltado no voto do Min. Celso de Mello no MS n. 23.851/DF, *in verbis*:

> A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta.
>
> **A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa - quando ausente a hipótese configuradora de causa provável - revela-se incompatível com o modelo consagrado na constituição da república, pois a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado - não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos - o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos.**

102. - No entanto, nada disso foi observado pelo Legislador Federal ao promulgar a Lei n. 12.850/2013, que, no afã de abreviar o problema crônico de violência no Brasil, perpetra grave violação ao inciso X do artigo 5° da CF, **permitindo que órgãos policiais e acusatórios procedam à quebra do sigilo de dados cadastrais e extrato de chamadas dos cidadãos**, e, em última análise, afronta ao direito fundamental à privacidade, esfera primordial da dignidade da pessoa humana.

103. - De fato, na Lei federal ora impugnada, o Poder Legislativo franqueia à autoridade policial e ao Ministério Público a decisão sobre a violação do sigilo de dados cadastrais, ou seja, **transfere a realização da ponderação constitucional de forma irrestrita às autoridades investigadoras e acusatórias.**

104. - Malgrado a privacidade dos cidadãos deva ser ponderada com a busca pela segurança pública, na medida exata em que o direito do particular deve ceder ante o interesse coletivo, **é certo que esta ponderação deve ser operada, em cada caso concreto, pelo próprio Poder Judiciário.**

105. - Aliás, não é despiciendo asseverar que nas hipóteses de âmbito de proteção estritamente normativo, como é o caso do direito fundamental à

privacidade, a Constituição Federal atribui ao legislador federal a responsabilidade por regulamentar, em exercício de ponderação constitucional, os parâmetros de tutela a determinado direito, sempre em observância ao seu núcleo essencial extraído do texto constitucional.

106. - **Nesse contexto, não pode o Legislador Federal, como ocorreu na lei ora impugnada, conferir à autoridade policial a atribuição de ponderar a colisão de direitos fundamentais, desrespeitando a máxima constitucional da proporcionalidade.**

107. - Isso porque, conforme asseverado, o sistema constitucional brasileiro atribuiu ao Poder Judiciário a tarefa de sopesar os limites internos e externos do direito fundamental à privacidade, e não a delegados de polícia e membros do Ministério Público.

108. - Trata-se, em verdade, da própria distribuição de funções ultimada pelo Poder Constituinte no arranjo institucional selecionado para melhor concretizar as diretrizes fundamentais que ensejam diversas colisões principiológicas.

109. - Nessa direção, a atuação do magistrado torna-se imperativa na medida em que se faz necessário efetuar exame de proporcionalidade da quebra do sigilo de dados dos cidadãos, sem descuidar de outros direitos fundamentais em análise; daí a necessidade de entidade imparcial apreciar a questão.

110. - Destarte, não se pode olvidar que a quebra do sigilo dos cidadãos, constitui medida mais drástica e prejudicial à intimidade, razão pela qual sua operação deve ser sopesada com outras diligências menos gravosas que alcançariam o mesmo resultado.

111. - Diante disso, é inafastável a conclusão de que a quebra do sigilo de dados dos cidadãos envolve inequívoca ponderação de princípios constitucionais, cuja ultimação deve competir ao equidistante Poder Judiciário, sob pena de esvaziamento do núcleo essencial dos direitos fundamentais em jogo.

112. - Com efeito, exceto pelas hipóteses em que a Constituição Federal expressamente atribui a outro ente a possibilidade de ponderar a proteção do direito fundamental, compete ao Poder Legislativo regular, **por meio de lei**, os limites de seu escopo; sem, contudo, retirar o prévio exame de proporcionalidade do magistrado.

113. - **Perceba, portanto, que a Lei federal atacada, ao tempo em que fragilizou a tutela constitucional da privacidade, afastando a prévia ponderação judicial, consubstanciou delegação inconstitucional, pelo Parlamento, do exercício de ponderação dos dados e informações cujo sigilo passa a ser suprimido por autoridade policial ou membro do Ministério Público**.

114. - Dessa forma, uma vez demonstrado que a Lei federal n. 12.850/2013 incorre em inafastável mácula de inconstitucionalidade material, configurando flagrante ofensa ao direito fundamental à privacidade, impende salientar que a declaração de inconstitucionalidade por dependência unilateral do artigo 21 da referida Lei federal é medida que se impõe.

115. - Isso porque a inadequação constitucional dos artigos 15 e 17 da Lei federal n. 12.850/2013 esvazia o próprio comando normativo que enseja a criminalização da conduta descrita no artigo 21 da Lei em comento, vazado nos seguintes termos:

> Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo:
>
> Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
>
> Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta Lei.

116. - **Nesse viés, há verdadeira tipificação da recusa ou omissão no fornecimento de dados cadastrais requisitados diretamente por membros do Ministério Público ou delegados de polícia, cuja inconstitucionalidade já foi sobejamente demonstrada**.

117. - Consequentemente, resta clara e irredarguível a existência de interdependência entre os dispositivos ora impugnados apta a autorizar a declaração de inconstitucionalidade por dependência unilateral dos dispositivos.

118. - **Com efeito, esposar entendimento em sentido contrário significaria entender ser inconstitucional a requisição de dados cadastrais diretamente por membros do Ministério Público e delegados de polícia, mas, em**

contrapartida, permitir a criminalização da recusa e omissão no fornecimento desses dados.

119. - Noutros termos, estar-se-ia viabilizando, em verdade, a institucionalização de respaldo penal à requisição de dados cadastrais que afronta o conteúdo constitucional de proteção à privacidade e à intimidade.

120. - A ser assim, é imperiosa a exclusão, por inconstitucionalidade, do tipo penal do artigo 21 da Lei federal atacada de qualquer hipótese que conduza à criminalização da desobediência às requisições de históricos de chamadas e dados cadastrais efetuadas diretamente por membros do Ministério Público ou delegados de polícia.

121. - Ante o exposto, de modo a fazer valer a garantia fundamental do indivíduo prevista no inciso X do artigo 5° da Constituição Federal, deverá este E. STF declarar a inconstitucionalidade dos artigos 15, 17 e 21 da Lei federal n. 12.850/2013, reconhecendo a vedação de fornecimento de quaisquer dados cadastrais e extratos telefônicos de cidadãos mediante mera solicitação de delegados de polícia e membros do Ministério Público.

(iii) Da inconstitucionalidade material do artigo 21 da Lei federal n. 12.850/13 - Da proibição de excesso e da violação à máxima da proporcionalidade

122. - Conforme visto, não pairam dúvidas sobre a inconstitucionalidade tanto formal quanto material dos artigos 15 e 17 da Lei Federal n. 12.850/2013, porquanto o requerimento de dados cadastrais e extrato de chamadas por parte de delegados de polícia e membros do Ministério Público, independentemente de autorização judicial, resulta em violação do âmbito de proteção da intimidade e privacidade, disposto no inciso X do artigo 5° da Constituição Federal.

123. - Não bastasse essa mácula, será demonstrada a inconstitucionalidade material do artigo 21 da Lei Federal n. 12.850/2013, uma vez que se trata de tipificação penal que extrapola o âmbito de atuação do legislador, consistindo em nítida violação à máxima da proporcionalidade, mormente no que concerne à proporcionalidade em sentido estrito e a consequente proibição de excesso.

124. - Nesse sentido, insta esclarecer a necessidade de controle judicial da constitucionalidade de normas penais, bem como, considerando a própria

característica de *ultima ratio* destas regras, da rígida observância que os atos normativos penais devem ter à máxima da proporcionalidade.

125. - Como se sabe, o processo de interpretação e aplicação dos direitos fundamentais não raro envolve colisões principiológicas cuja solução não se restringe à subsunção do fato à norma – ou, mais apropriadamente, da norma infraconstitucional à Constituição –, exigindo, em verdade, o sopesamento de princípios, mediante a máxima da proporcionalidade.

126. - **Destarte, a questão da constitucionalidade dos atos normativos sustenta íntima relação com a máxima da proporcionalidade, ou seja, a adequação de determinado ato normativo ao texto constitucional depende da efetiva relação de proporcionalidade entre a medida adotada pelo legislador e os direitos fundamentais cujo âmbito de proteção é por ela tutelado**.

127. - Nessa linha, impende salientar que a máxima da proporcionalidade não constitui dever metodológico a ser observado apenas pelo Poder Judiciário no desenvolvimento da atividade judicante, mas também, por óbvio, pelo Parlamento, sob pena de legislar de forma insuficiente ou excessiva, solapando o âmbito de proteção dos direitos fundamentais.

128. - Assim, a proporcionalidade da atividade legislativa, ao tempo em que constitui pressuposto para a efetivação suficiente dos direitos fundamentais, condiciona a constitucionalidade de ato normativo ao correto dimensionamento da norma promulgada em relação às suas possibilidades fáticas e jurídicas.

129. - Noutros termos, ao legislador é conferida, no escopo de conformação do âmbito de proteção dos direitos fundamentais, maior ou menor margem de liberdade [discricionariedade], sempre vinculada, contudo, à máxima da proporcionalidade.

130. - Nesse viés, cumpre asseverar que também a norma penal, enquanto instrumento mais contundente e invasivo de proteção de bens jurídicos relevantes para a sociedade, submete o legislador a verdadeiro dever constitucional de proporcionalidade, de modo a impedir que a *ultima ratio* seja manejada como instrumento de supressão de direitos fundamentais.

131. - Dessa maneira, malgrado se admita que os mandados constitucionais de criminalização conferem ao legislador ampla margem de discricionariedade -

donde resulta, inclusive, a relutância dos magistrados em controla-lo -, é certo que sua atuação não pode permanecer alheia aos imperativos constitucionais de proporcionalidade, refletidos, dentro da esfera penal, no princípio da lesividade.

132. - Com efeito, o Tribunal não pode se abster, por imposição constitucional, de apreciar a pertinência dos fatos e prognoses suscitados pelo legislador e tampouco se a ação legislativa é adequadamente volvida à proteção suficiente do bem jurídico relevante.

133. - **Portanto, o princípio da proporcionalidade não só deve orientar a interpretação do magistrado quando da aplicação da lei penal, como também a própria atividade legislativa, fato que não só autoriza como impõe o controle de constitucionalidade das normas penais por parte deste C. STF**.

134. - Inclusive, esse entendimento restou expressamente consignado no julgamento do Habeas Corpus n. 104.410/RS[8], conforme se depreende dos seguintes trechos do voto do Exmo. Min. Relator Gilmar Mendes:

> Não obstante, creio que o Tribunal pode evoluir nessa fundamentação, para consagrar o princípio da lesividade, intrinsicamente conectado com o princípio da proporcionalidade, como limite não apenas à atividade judicial de interpretação/aplicação das normas penais, mas também à própria atividade legislativa de criação/conformação dos tipos legais incriminadores, **o que estaria a possibilitar o exercício da fiscalização, por parte da Jurisdição Constitucional, da constitucionalidade das leis em matéria penal**.
> [...]
> Na medida em que a pena constitui a forma de intervenção estatal mais severa no âmbito de liberdade individual, e que, portanto, o Direito Penal e o Processual Penal devem revestir-se de maiores garantias materiais e processuais, **o controle de constitucionalidade em matéria penal deve ser realizado de forma ainda mais rigorosa do que aquele destinado a averiguar a legitimidade constitucional de outros tipos de intervenção legislativa em direitos fundamentais dotados de menor potencial ofensivo**.
> [...]
> Porém, uma vez que se ateste que as medidas legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela Constituição – o que poderá ser verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição de excesso (*Übermassverbot*) e como proibição de proteção deficiente (*Untermassverbot*) –, **deverá o Tribunal exercer um rígido controle sobre a atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios constitucionais**.

[8] HC 104410, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, Acórdão Eletrônico DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012

135. - Por conseguinte, não apenas há a necessidade da jurisdição constitucional fiscalizar leis sobre matéria penal, como também esta deve ser exercida de forma rigorosa, uma vez que a tutela penal constitui a mais grave ofensa à liberdade que o Estado pode impor ao indivíduo.

136. - O controle judicial de constitucionalidade, nesse sentido, não conduz à atrofia do âmbito de atuação do legislador, mas apenas à fiscalização de que a referida atuação não extrapolou os limites do princípio da proporcionalidade constitucionalmente estabelecido.

137. - Nesse contexto, confirmada não só a possibilidade como a necessidade de que seja realizado o controle judicial de constitucionalidade de leis penais, deve-se passar à demonstração dos limites aos quais o legislador está adstrito e que justificam, caso ultrapassados, a fiscalização constitucional por parte deste E. Tribunal Constitucional.

138. - Consoante já brevemente adiantado, as normais penais – seja as de direito material seja as de direito processual – devem não só ser aplicadas em conformidade com o princípio da proporcionalidade como também devem ser elaboradas sob orientação desse princípio[9], a fim de que a limitação imposta a direitos fundamentais não seja inconstitucional.

139. - Com efeito, o legislador não está restrito a tutelar os bens jurídicos penais que contenham expressa determinação constitucional. Contudo, a criminalização de condutas com o objetivo de conferir maior proteção a direitos fundamentais deve ser pautada em observância ao princípio da proporcionalidade, a fim de que a busca pela proteção não se transforme em ofensa ainda mais grave a direito fundamental. Nesse sentido restou assentado no HC 104.410/RS:

> Ao lado dessa ideia de mandatos de criminalização expressos, convém observar que configura prática corriqueira na ordem jurídica a concretização de deveres de proteção mediante a criminalização de condutas.
> [...]
> A ordem constitucional confere ao legislador margens de ação para decidir quais medidas devem ser adotadas para a proteção penal eficiente dos bens jurídicos

[9] Conferir, nesse sentido, SARLET, Ingo Wolfgang. *Constituição e Proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais entre proibição de excesso e de insuficiência.* Disponível na Internet: http://www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 04 de outubro de 2013. Para o autor, *não mais se questiona seriamente, apenas para referir outro aspecto, a necessária e correlata aplicação do princípio da proporcionalidade e da interpretação conforme a Constituição* [à seara do direito penal] (p. 24).

> fundamentais. **É certo, por outro lado, que a atuação do legislador sempre estará limitada pelo princípio da proporcionalidade**.
> [...]
> **A ideia é de que a intervenção estatal por meio do Direito Penal, como *ultima ratio*, deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade**.

140. - **Dessa maneira, o Estado, cumprindo sua função constitucional de proteção dos direitos fundamentais e em observância à proporcionalidade em sentido estrito, não pode, por um lado, exercê-la insuficientemente nem, por outro, exercê-la em excesso**.

141. - No que tange à hipótese de desproporcionalidade por proteção excessiva de determinado direito fundamental, é importante registrar que se trata da imposição de um limite (proibição de excesso) à atuação estatal que visa a restrição de direito fundamental.

142. - Com isso, pretende-se evitar que o Estado, a pretexto de concretizar mandado constitucional de criminalização, invada o âmbito de proteção de outro direito fundamental, afrontando o princípio da proporcionalidade e seu consectário penal, o princípio da lesividade.

143. - Perceba, portanto, que a máxima da proporcionalidade desempenha o papel de verdadeira restrição à restrição de direito fundamental, inerente e essencial para a preservação do núcleo essencial dessas espécies constitucionais, conforme já ensinava Robert Alexy em sua Teoria dos Direitos Fundamentais. Senão vejamos:

> **Da natureza principiológica das normas de direitos fundamentais decorriam não apenas a restrição e a restringibilidade dos direitos fundamentais em face de princípios colidentes, mas também que sua restrição e sua restringibilidade têm limites**. Uma restrição a um direito fundamental somente é admissível se, no caso concreto, aos princípios colidentes for atribuído um peso maior que aquele atribuído ao princípio de direito fundamental em questão. Por isso, **é possível afirmar que os direitos fundamentais, enquanto tais, são restrições à sua própria restrição e restringibilidade**.[10]

144. - A proibição de excesso, consequência da proporcionalidade em sentido estrito, constitui o limite máximo à atuação do legislador na criminalização de condutas, o qual legitima a atuação desta C. Corte Constitucional no sentido da fiscalização da constitucionalidade das normas de matéria penal.

---

[10] ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. 2ª edição. São Paulo: 2012, Malheiros. P.295-296.

145. - Sendo assim, diante das balizas impostas pelo princípio da proporcionalidade à atuação do legislador no âmbito da esfera penal, bem como a necessidade de que esta C. Suprema Corte realize o controle de constitucionalidade de leis penais, é certo que o artigo 21 da Lei Federal n. 12.850/13 encontra-se maculado por incontornável vício de inconstitucionalidade material.

146. - Isso porque o legislador, **ao procurar conferir maior efetividade e celeridade à investigação e ao processo criminal**[11], ultrapassou os limites impostos pelo princípio da proporcionalidade, conforme se depreende da própria análise de sua literalidade. Vejamos:

> Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo:
>
> **Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa**.
>
> Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta Lei.

147. - Bem se vê que a desproporcionalidade da pena imposta pela Lei federal ora impugnada é evidenciada no exame da proporcionalidade em sentido estrito e resulta na proteção excessiva do valor segurança pública, consubstanciado diretamente na efetividade das investigações criminais, **esvaziando a própria tutela da liberdade do cidadão**.

148. - Trata-se, com efeito, de forma especializada do tipo penal previsto pelo artigo 330 do Código Penal (crime de desobediência), para o qual, no entanto, **o legislador atribuiu pena de detenção de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses**[12].

149. - **Perceba que a pena máxima atribuída ao crime de desobediência previsto pelo Código Penal é o mínimo abstrato atribuído ao tipo penal contido no artigo 21 da Lei Federal n. 12.850/13. E mais, o máximo da pena**

---

[11] Além da redação do próprio artigo ora impugnado, vale mencionar o seguinte trecho do parecer do Dep. João Campos, relator da proposta legislativa na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados: "Quanto ao mérito, foram inúmeros os avanços da proposição em comento no que conceme aos instrumentos para a investigação criminal de crimes praticados por infratores que compõem organizações criminosas que assolam a segurança pública do País, dentre eles destacamos: [...] 2. estabelece sanção penal para aquele que impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de crime que envolva organização criminosa."

[12] Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

abstratamente prevista pelo dispositivo impugnado consubstancia 400% (quatrocentos por cento) da pena máxima do crime de desobediência.

150. - Nesse viés, é inegável que a inconsistência sistêmica da norma ora impugnada revela, em última análise, sua própria desproporcionalidade, ínsita à atribuição de pena exorbitante para conduta de omissão no fornecimento de dados sigilosos a autoridade pública.

151. - Com efeito, ao argumento de assegurar a efetividade de investigações e processos criminais [que apenas remotamente dizem respeito ao valor constitucional segurança pública], o legislador aplicou pena absolutamente desproporcional à recusa ou omissão no fornecimento de dados.

152. - Aliás, o legislador ao efetivar de forma excessiva o mandado de criminalização em **benefício indireto** do valor segurança pública, estabeleceu, ao tipo penal impugnado, a **mesma pena aplicada às hipóteses de abandono de recém-nascido**, prevista no artigo 134 do Código Penal[13].

153. - Outrossim, o tipo penal encartado no artigo 21 da Lei federal n. 12.850/2013 fixa, para aquele que omite dados cadastrais, a **mesma pena da conduta de promover a fuga de pessoa legalmente presa**, prevista no artigo 351 do Código Penal[14].

154. - Não bastasse a incoerência sistêmica da norma em apreço, também revela a desproporcionalidade da tutela penal conferida à conduta tipificada pelo artigo impugnado o fato de que se atribuiu a mesma pena àquele que se apossar, propalar e divulgar indevidamente dados cadastrais, **condutas certamente mais graves que a mera recusa ou omissão dos referidos dados, tendo em vista que atenta frontalmente contra a proteção conferida à privacidade e intimidade do cidadão pelo inciso X do artigo 5º da Constituição Federal**[15].

155. - Ora, é inequívoca a desproporcionalidade das penas atribuídas internamente pelo tipo penal, o qual equivale a omissão do fornecimento de

[13] Art. 134 - Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
[14] Art. 351 - Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
[15] Interessante mencionar a passagem de Cesare Beccaria sobre o assunto: "Se pena igual for cominada a dois delitos que desigualmente ofendem a sociedade, os homens não encontrarão nenhum obstáculo mais forte para cometer o delito maior, se disso resultar maior vantagem." [Dos Delitos e Das Penas, p. 33]

dados requisitados à sua divulgação indevida; **apta a demonstrar, se não o excesso de proteção à investigação criminal, ao menos o descaso com o sigilo de dados que permeia a Lei federal n. 12.850/2013.**

156. - Portanto, o artigo 21 da Lei atacada não sobrevive ao exame de proporcionalidade, mormente no que concerne à proporcionalidade em sentido estrito, tendo em vista que claramente extrapola os limites constitucionais impostos à atuação legislativa, pela proibição de excesso, sendo inequívoca sua inconstitucionalidade material.

157. - Com efeito, **não se pode admitir penas tão graves, as quais consubstanciam severas restrições à liberdade individual, para medida que procura conferir maior efetividade à investigação e ao processo penal.**

158. - **Neste ponto, impende salientar, ainda, que existem outras medidas, revestidas de caráter indubitavelmente menos gravoso, que podem igualmente tutelar o bem jurídico segurança pública, assegurando a efetividade das investigações criminais, como é o caso da pena de multa.**

159. - **Todavia, nada disso foi ponderado pelo legislador federal, que, além de restringir a liberdade do particular, estabelece obrigatoriamente sua cumulação com a pena de multa.**

160. - A ser assim, o legislador, ao procurar proteger direitos fundamentais por meio da otimização da investigação e do processo penal, acabou por excessivamente ofender a liberdade individual, configurando clara hipótese de inconstitucionalidade por desproporcionalidade e desrespeito aos limites impostos pela proibição de excesso.

161. - Pelo exposto, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do artigo 21 da Lei federal n. 12.850/13, tendo em vista a inobservância da proibição de excesso consequência da máxima da proporcionalidade, da qual decorre invasão inconstitucional do âmbito de proteção do direito fundamental à liberdade.

IV. - DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

162. - De acordo com o disposto no artigo 102, inciso I, alínea "p", da Constituição Federal e disciplinado pela Lei Federal n. 9.868/99, em seus artigos 10 a 12, é autorizada a concessão de medida cautelar em sede de ação direta de

inconstitucionalidade quando verificado a ocorrência de seus pressupostos necessários.

163. - Sendo assim, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado por este C. STF e confirmado pela mencionada Lei Federal que dispõe sobre a ação direta de inconstitucionalidade, a medida cautelar possuirá efeitos *erga omnes* e *ex nunc*.

164. - Com efeito, caso (i) se mostre razoável a tese jurídica apresentada; (ii) esteja configurado o risco de dano em caso de demora dos efeitos que são buscados pela ação; e (iii) se revele conveniente o benefício esperado com a medida cautelar quando comparado ao seu ônus, deve esta ser deferida, a fim de que se previna o ordenamento jurídico de efeitos indesejáveis e facilmente constatáveis[16].

165. - Nessa direção, a Lei Federal n. 9.868/99 estabeleceu procedimento no qual, uma vez pleiteada a concessão de medida cautelar, deverá haver a audiência das autoridades e/ou órgãos dos quais emanou o ato normativo impugnado, exceto em casos de extrema urgência e relevância, quando é invertida a ordem procedimental, com a postergação da audiência das respectivas autoridades e/ou órgãos.

166. - Por conseguinte, é inequívoca a possibilidade de concessão de medida cautelar mesmo antes da manifestação das autoridades e/ou órgãos pertinentes, quando presentes os requisitos para deferimento excepcional da liminar.

167. - **Esse é exatamente o caso dos autos, tendo em vista a necessidade de evitar a ocorrência de graves danos à ordem pública decorrentes da Lei impugnada.**

168. - Especificamente, como restou demonstrado nas razões anteriormente elencadas, a Lei impugnada **encontra-se eivada, sob o ângulo formal, de evidente, porém incontornável, vício de constitucionalidade**, tendo em vista que não lhe é permitido veicular pela via ordinária matéria afeta à cláusula de reserva constitucional complementar contida no artigo 129, inciso VI da Carta Política.

---

[16] Nesse sentido se posiciona a doutrina majoritária, dentre a qual se pode destacar, entre outros, os seguintes autores: BARROSO, Luís Roberto. *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2009 e DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. *Curso de Processo Constitucional*. São Paulo: Atlas, 2013.

169. - O referido vício formal, por si só, configura motivo suficiente para afastar liminarmente a eficácia da Lei ora impugnada, tendo vista as intoleráveis consequências de se legislar mediante lei ordinária sobre matéria subsumida, por efeito de reserva constitucional, ao domínio normativo da lei complementar.

170. - **Isso porque, a não observância constitucional permite a inadmissível existência em nosso ordenamento jurídico de Lei que foi promulgada sem observância do quórum necessário para regulamentar matéria, bem como a promulgação de Lei sem o correto rito de apreciação plenária em ambas as Casas Legislativas.**

171. - **Reconhecendo o *periculum in mora* decorrente da positivação de matéria reservada a lei complementar mediante Lei ordinária, este C. STF, em outras oportunidades, já determinou a suspensão liminar dos efeitos jurídicos de Lei formalmente inconstitucional, como ocorreu no julgamento da ADI n. 1.152/RJ, cuja ementa conta com os seguintes termos:**

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REGIMENTO INTERNO DOTRT/1. REGIAO, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 01/93 - FORMA DE PREENCHIMENTO DOS CARGOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL - DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE - MATÉRIA SUJEITA AO DOMÍNIO NORMATIVO DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART. 93) - INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NORMATIVO AUTONOMO EM SEDE REGIMENTAL - **SUSPENSÃO LIMINAR - EFEITOS JURIDICOS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA**. - O PROCESSO DE ESCOLHA PARA OS CARGOS DE DIREÇÃO SUPERIOR NOS TRIBUNAIS JUDICIARIOS E A DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADEPERTINENTES AOS SEUS MEMBROS VITALICIOS E, ONDE HOUVER ÓRGÃO ESPECIAL,AOS MAGISTRADOS TOGADOS QUE O INTEGRAM CONSTITUEM **MATERIAS QUE, POR DIZEREM RESPEITO A ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DO PODER JUDICIARIO, ACHAM-SE SUJEITAS, POR EFEITO DE RESERVA CONSTITUCIONAL, AO DOMÍNIO NORMATIVO DE LEI COMPLEMENTAR**. PRECEDENTES. . - A AUTONOMIA DO PODER JUDICIARIO, QUE CONFERE AOS TRIBUNAIS A PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DO AUTOGOVERNO, NÃO LHES PERMITE VEICULAR, LIVREMENTE, EM SEDE REGIMENTAL, A DISCIPLINA NORMATIVA REFERENTE A ELEIÇÃO E A ESTIPULAÇÃO DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE PARA OS CARGOS DE SUA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. (ADI 1152 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/1994, DJ 03-02-1995 PP-01022 EMENT VOL-01773-01 PP-00073)

172. - **Bem se vê, portanto, que o vício formal que macula a Lei federal n. 12.850/2013 possui, por si só, repercussões sistêmicas cuja gravidade**

constitui fundamento bastante para o deferimento de medida cautelar para sustar a eficácia dos artigos 15, 17 e 21 da referida Lei.

173. - **Entretanto, não menos urgente revela-se a necessidade de resguardo imediato da garantia fundamental de privacidade e do sigilo assegurado pela Constituição Federal, de modo a suspender as violações permitidas pela Lei impugnada.**

174. - Isso porque, não bastasse a inafastável invasão do âmbito de regulamentação constitucionalmente reservado para lei complementar, restou sobejamente demonstrado que a Lei federal n. 12.850/2013, ao permitir a quebra do sigilo de dados por delegados de polícia e membros do Ministério Público, independentemente de autorização judicial, violou a garantia à privacidade e intimidade insculpidas no artigo 5°, inciso X da Constituição Federal.

175. - Nesse sentido, a robustez do direito invocado exsurge da força dos próprios fundamentos constitucionais, uma vez que a contrariedade aos dispositivos citados da Constituição Federal é patente, tanto formal quanto materialmente, solapando as garantias fundamentais dos cidadãos.

176. - De fato, a redação dos artigos 15 e 17 da Lei impugnada, ao tempo em que permite a devassa de informações, revela o completo desrespeito ao direito de privacidade, tornando inócua a sua tutela positivada pela Constituição Federal.

177. - Por decorrência lógica, **são patentes a plausibilidade e robustez da tese jurídica apresentada, tendo em vista que as violações constitucionais alegadas revelam-se pela simples leitura da norma impugnada**.

178. - **Da mesma forma, a construção da investigação criminal fundada em dados obtidos com base em Lei posteriormente declarada inconstitucional certamente levará a futuras nulidades processuais**.

179. - **No entanto, some-se, de forma ainda mais alarmante, à iminência de violação aos direitos constitucionais, a possibilidade de cidadãos serem criminalmente processados, condenados e até mesmo privados de sua liberdade, em face da vigência desproporcional do artigo 21 da Lei ora impugnada.**

180. - Não se pode conceber, dentro do contexto de ponderação e razoabilidade, a perda da liberdade baseada em tipificação penal inconstitucional, a qual extrapola o âmbito de atuação do legislador, em nítida violação ao princípio da proporcionalidade, mormente no que concerne à proibição de excesso.

181. - **Perceba que, seja pela inobservância às reservas impostas pelo Constituinte, seja pela violação aos direitos fundamentais da privacidade, ou, ainda, a condenação e supressão da liberdade de cidadãos, a Lei impugnada não pode prosseguir produzindo efeitos em nossa República.**

182. - Nesse sentido, **mostra-se não só adequado como necessário para a preservação de direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal o deferimento da medida cautelar, a fim de que sejam suspensos, liminarmente, os efeitos jurídicos dos artigos 15, 17 e 21 da Lei n. 12.850, objeto de análise**.

183. - Por conseguinte, a concessão da medida cautelar em questão assegurará a proteção efetiva ao direito à privacidade do cidadão, impossibilitando a devassa de informações, documentos e dados mediante mera requisição de Delegado de Polícia, razão pela qual **é necessário seu deferimento sem a prévia audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou o ato normativo impugnado**.

184. - Isso porque **a norma impugnada vem sendo utilizada à larga para a requisição de informações, documentos e dados que somente podem ser violados por força de decisão judicial**, gerando uma verdadeira avalanche de determinações que não podem ser cumpridas e provocando inaceitável situação de insegurança jurídica.

185. - A título meramente exemplificativo, **instrui-se a presente ação com diversas requisições de dados sigilosos com fundamento na norma legal ora impugnada**, as quais, por não poderem ser cumpridas sob o risco de violação à privacidade constitucionalmente tutelada, colocam o corpo jurídico da empresa em risco.

186. - Colocam em risco, na medida em que, conforme asseverado, a Lei insere no arcabouço jurídico pátrio, em seu artigo 21, tipo penal específico para casos de recusa ou omissão no fornecimento de dados e informações requisitadas pelos órgãos inquisitoriais.

187. - Evidentes, portanto, as graves violações que vêm sendo perpetradas às reservas políticas postas na Constituição Federal, bem como ao direito à privacidade e ao sigilo, de modo a atrair o **interesse público não suspensão das determinações ora impugnadas.**

188. - Nessa perspectiva considerando a demonstrada situação de insegurança jurídica gerada pela norma impugnada, é possível, conveniente e necessário que a medida cautelar seja deferida com efeitos retroativos, nos termos da jurisprudência deste C. STF. Confira-se:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 64/2011. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 75 ANOS DE IDADE. DENSA **PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERIGO NA DEMORA CONFIGURADO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA COM EFEITOS RETROATIVOS.** 1- A Constituição Federal de 1988 estabelece, no art. 40, § 1°, II, a idade de 70 (setenta) anos para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos. 2- Trata-se de norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, que não podem extrapolar os limites impostos pela Constituição Federal na matéria. 3- Caracterizada, portanto, a densa plausibilidade jurídica da arguição de inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Maranhão 64/2011, que fixou a idade de 75 (setenta e cinco) anos para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos estaduais e municipais. 4- Do mesmo modo, **configura-se o periculum in mora, na medida em que a manutenção dos dispositivos impugnados acarreta grave insegurança jurídica. 5- Medida cautelar deferida com efeito *ex tunc*.**
> (ADI 4698 MC, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2012 PUBLIC 25-04-2012)

189. - Ademais, tendo em vista os devastadores efeitos que a norma ora impugnada **já está provocando**, faz-se necessário o deferimento da medida cautelar monocraticamente e *ad referendum* do Plenário, nos termos do artigo 21, IV e V, do Regimento Interno deste C. STF ("RISTF") – utilizando-se do poder geral de cautela –, conforme amplamente aceito pela jurisprudência deste C. STF, como as seguintes r. decisões confirmam:

[...]

> Ex positis, considerando a iminência dos efeitos da Resolução nº 130 do CNJ, diante da impossibilidade de apreciação imediata do feito pelo Colegiado, e com fulcro no artigo 21, incisos IV e V, do RISTF e no artigo 5º, §1º, da Lei nº 9.882/99, por aplicação analógica (MC na ADI nº 4465 da Relatoria do Min. Marco Aurélio), **DEFIRO a medida cautelar pleiteada, a fim de determinar, ad referendum do Plenário, a suspensão dos efeitos** da Resolução nº 130 do Conselho Nacional de **Justiça até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade**.
> [...]
> (ADI 4598 MC, Relator(a): **Min. LUIZ FUX**, julgado em 30/06/2011, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-147 DIVULG 01/08/2011 PUBLIC 02/08/2011)
>
> [...]
> Nessas circunstâncias, tendo em conta os aspectos invocados pela autora, bem como os requerimentos deduzidos pelos amici curiae Federação Nacional dos Trabalhadores da Indústria do Fumo e Afins – FENTIFUMO e Sindicato da Indústria do Tabaco no Estado da Bahia/BA (petições nºs 45.695/2013 e 45.912/2013, também recebidas em 13.9.2013), **concedo, forte no poder geral de cautela (arts. 798 do CPC e 21, IV e V, do RISTF) e a fim de assegurar tratamento isonômico a todos os potencialmente afetados pelos atos normativos impugnados, a medida liminar requerida para suspender a eficácia dos arts. 6º, 7º e 9º da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária até sua apreciação pelo Plenário desta Corte**. Destaco que o feito, submetido ao rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, já se encontra em condições de ser apresentado ao Colegiado. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2013. Ministra Rosa Weber Relatora
> (ADI 4874 MC, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 13/09/2013, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 17/09/2013 PUBLIC 18/09/2013

190. - Assim, com fulcro no artigo 10, § 3º, e 11, § 1º, ambos da Lei Federal n. 9.868/99, e artigo 21, IV e V, do RISTF, requer seja concedida, **monocraticamente *ad referendum* do Plenário**, medida liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos jurídicos previstos nos artigos 15, 17 e 21 da Lei federal ora impugnada.

V. - DOS PEDIDOS DEFINITIVOS

191. - Diante do exposto, presentes os pressupostos de cabimento, e demonstrada a legitimidade da Autora, requer, preliminarmente, seja conhecida por este E. STF a presente ação direta de inconstitucionalidade.

192. - Em seguida, requer seja intimado, nos termos do artigo 170 do RISTF, o Presidente do Congresso Nacional, com endereço na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, CEP 70160-900, bem como a Presidente da República, com

endereço na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, 70150-900.

193. - Outrossim, requer seja citado o Advogado-Geral da União, conforme determinado pela Constituição Federal em seu §3° do artigo 103 da Constituição Federal e nos termos do artigo 8° da Lei n. 9.868/99.

194. - Em obediência ao §1° do artigo 103 da Constituição Federal e ao artigo 8° da Lei n. 9.868/99, requer também a citação do Procurador-Geral da República para emitir parecer acerca da inconstitucionalidade da Lei federal, no prazo fixado em lei.

195. - Quanto ao mérito, requer que este C. STF declare a **inconstitucionalidade formal dos artigos 15 e 17 da Lei federal n. 12.850/2013**, tendo em vista que a requisição de informações de documentos configuram matérias que se submetem ao âmbito de incidência da lei complementar, pois traduzem categorias temáticas que se revelam sujeitas ao domínio normativo de lei complementar, nos exatos termos do que descreve a própria Constituição em seu artigo 129, inciso VI.

196. - Na remota hipótese deste C. STF ultrapassar a inconstitucionalidade formal da Lei ora impugnada, o que somente se admite por epítrope, requer que este C. STF declare a **inconstitucionalidade material dos artigos 15 e 17 da Lei federal n. 12.850/2013**, reconhecendo a vedação de fornecimento de quaisquer dados cadastrais e extratos telefônicos de cidadãos mediante mera solicitação de delegados de polícia e membros do Ministério Público.

197. - **Por decorrência lógica**, é necessária a **declaração de nulidade sem redução de texto do artigo 21 da Lei federal n. 12.850/2013**, para que seja considerada inconstitucional hipótese de criminalização da recusa ou omissão de fornecimento de dados cadastrais requisitados diretamente por delegados de polícia e membros do Ministério Público.

198. - Ainda que não se entenda pela **inconstitucionalidade material contida no artigo 21 da Lei federal n. 12.850/2013**, requer que este C. STF declare sua inconstitucionalidade, considerando sua desproporcionalidade e não observância da proibição de excesso quando da fixação da pena decorrente da criminalização da recusa ou omissão de fornecimento de dados cadastrais requisitados

diretamente por delegados de polícia e membros do Ministério Público.

Termos em que,
Pede deferimento.
Brasília, 6 de novembro de 2013

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch
OAB/DF n. 26.966

Leandro Dias Porto Batista
OAB/DF n. 36.082

Lucas Faber de Almeida Rosa
OAB/DF n. 38.651

Maria Regina Benevides Dias
OAB/DF n. 39.688